

1500639-90.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... não pode obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que de que "[a] negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06" (AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500639-90.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500639-90.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2073610/2020 - 07º D.P. GUARULHOS, 10601267 - 07º D.P. GUARULHOS, 1594/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2073610 - 07º D.P. GUARULHOS, 1594/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2073610 - 07º D.P. GUARULHOS, 1594/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2073610 - 07º D.P. GUARULHOS, 1594/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2073610 - 07º D.P. GUARULHOS, 1594/20/217 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DA SILVA DE ALENCAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Luan da Silva de Alencar foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de março de 2020, por volta das 16h20min, da Rua São Fernando, 572, Bananal, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 33 porções de cocaína, com peso líquido de 8,18 gramas, e 67 porções de maconha, com peso líquido de 28,32 gramas, sem autorização

e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, policiais militares em patrulhamento pelo local acima descrito depararam-se com o acusado, que, ao avistar as viaturas policiais, correu, mas os milicianos lograram êxito em detê-lo. Realizada a revista pessoal, os policiais localizaram em suas vestes, dentro da bermuda, um estojo de pano branco, sendo que em seu interior continham 33 eppendorfs de cocaína e, ainda, saquinhos de plástico com 67 porções de maconha, além da quantia em espécie de R\$ 13,00. Questionando informalmente, Luan falou que havia começado naquela data a traficar e que ganhava R\$ 20,00 por cada "mala" vendida.

O réu foi notificado (fl. 92) e apresentou defesa preliminar (fls. 96/97).

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2020 (fl. 102).

Foi decretada a prisão preventiva do réu (fl. 185).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defensoria Pública requereu a absolvição por falta de provas, pena-base no mínimo, incidência da atenuante da menoridade relativa, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais militares Robson Santana Vignol e Donizete Cardoso de Siqueira Junior. Robson relatou que realizava patrulhamento por volta de 16h20min com seu parceiro na Rua São Fernando, no bairro Parque Santos Dumont, quando se depararam com o réu sozinho no local, que, ao avistar as motocicletas, correu. Foram no encalço dele e lograram êxito em detê-lo. Em revista pessoal, o policial Siqueira localizou em suas vestes, dentro da bermuda, um estojo de pano, sendo que em seu interior continham eppendorfs com pó branco semelhante à cocaína e ainda saquinhos de plástico contendo substância semelhante à maconha. Efetuada a contabilidade, constatarem 67 porções semelhantes à maconha e 33 eppendorfs aparentando cocaína. Ele também portava R\$ 13,00. Questionado sobre o entorpecente, o réu falou que começou naquele dia o tráfico e que ganhava R\$ 20,00 por cada "mala" vendida (fl. 08).

Donizete apresentou relato idêntico (fl. 09).

Perante o Delegado de Polícia, Luan optou por permanecer em silêncio (fl. 10).

Em juízo, os policiais foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Donizete relatou que realizava patrulhamento ostensivo com companheiro de farda pelo local dos fatos, onde frequentemente ocorre o tráfico de drogas, quando avistaram o réu, que tentou fugir ao vê-los, mas foi alcançado e abordado. Com ele foi encontrada uma pochete em cujo interior havia drogas e dinheiro. O réu admitiu informalmente a traficância.

Robson relatou que realizava patrulhamento ostensivo quando se deparou com o réu, que, ao ver as viaturas, correu em direção a uma viela. O réu foi perseguido, alcançado e abordado. Com ele foi encontrado um estojo cinza que continha maconha e cocaína. Inquirido, o réu admitiu a traficância e informou que ganhava R\$ 20,00 por cada kit que vendia.

Luan confessou a prática do crime. Afirmou que realmente estava com as drogas a fim de comercializá-las, o que fazia por não conseguir emprego lícito. Pretendia obter recursos para pagar o aluguel e a festa de aniversário do seu filho.

Estas são as provas produzidas.

Não obstante a manifestação da ilustre defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), laudo pericial (fls. 107/109) e laudos de constatação prévia (fls. 37/41) e de exame químico-toxicológico (fls. 131/133), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína e tetrahidrocannabinol, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

O réu confessou a prática do crime e sua confissão se harmoniza com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas colhidas em juízo. Os policiais militares, em solo policial e em juízo, narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relataram que faziam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu parado na via, o qual correu ao perceber a presença deles. Foram no encalço de Luan e o detiveram. Em revista pessoal, foram encontradas as drogas no interior de sua bermuda. Questionado, ele confessou informalmente a traficância. Para além da confissão espontânea, a quantidade e variedade de entorpecentes (100 porções de drogas de dois tipos), o dinheiro apreendido (R\$ 13,00 em moeda trocada) e o contexto no qual desenvolvida a ação criminosa (abordagem em ponto de venda de drogas) não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico. Assim, a conduta do réu se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passo à dosimetria da pena. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são inteiramente favoráveis ao réu. Ele não registra maus antecedentes (fls. 19/22). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado. As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 não são inteiramente favoráveis ao acusado. A quantidade de droga apreendida não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, visto não destoar da quantia comumente apreendida em situações semelhantes. Por outro lado, há variedade de drogas e houve a apreensão de cocaína, droga de elevada nocividade. Em razão da variedade e natureza dos entorpecentes, fixo a pena-base acima do piso, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes. Presente as atenuantes do art. 65, I e III, d, do Código Penal, pois Luan tinha menos de 21 anos na data dos fatos e confessou a prática delitiva. Em virtude dessas atenuantes, reduzo a pena em 1/5, o que faz com que retorne ao piso: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não se configurou nenhuma causa de aumento de pena. Possível, por outro lado, o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que Luan é primário e registra bons antecedentes, não havendo nada nos autos a indicar que ele se dedique a atividades criminosas ou que integre organização desta natureza, estando, assim, presentes exigidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O réu responde a processo criminal em razão da prática do mesmo crime, tendo inclusive sido condenado em primeiro grau. Esse processo, contudo, se refere a fato posterior ao apurado nestes autos e, por isso, não pode obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que de que “[a] negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06” (AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). Demais disso, referida condenação não é definitiva, o que também impede que seja considerada para afastar o redutor, consoante tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1139, in verbis: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”. Diante das circunstâncias do caso, possível a aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja, 2/3, o que resulta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser a medida socialmente recomendável, visto que o réu, apesar de primário, responde a outro processo em razão da prática do mesmo delito, já tendo inclusive sido condenado em primeiro grau.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Luan da Silva de Alencar, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal.

Expeça-se alvará de soltura.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário apreendido em favor do FUNAD.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Cumpra-se.

Guarulhos, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA